「구매 및 계약 업무요령」[별제 제3호]구매 표준계약서(개정:2024.08.16.)

<table>
<tr><td colspan="3">구매(물품,공사,용역)<br>표준계약서</td><td colspan="4">계약번호 제20 - - - 호<br>공고(관련문서)번호 : 호(20 . . )</td></tr>
<tr><td rowspan="5">계<br>약<br>자</td><td>발주처</td><td colspan="5">FITI 시험연구원장</td></tr>
<tr><td rowspan="4">계 약<br>상대자</td><td colspan="2">상호 또는 법인명칭</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">법인(사업자)등록번호</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>주 소</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>대 표 자</td><td></td><td>전화번호</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">계약<br>내용</td><td colspan="2">목 적 물</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">계약 금액</td><td colspan="4">금 : 정(₩/부가세포함)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">계약 보증금</td><td colspan="4">계약금액의 10% (₩ )</td></tr>
<tr><td colspan="4">선급금 00% (₩ /부가세포함)</td></tr>
<tr><td colspan="2">지체 상금율</td><td colspan="4">지체 1일마다 계약금액의 1000분의 (물품 1.5, 공사 및 용역 1.5)</td></tr>
<tr><td colspan="2">계약 기간</td><td colspan="4">20 년 월 일 ~ 20 년 월 일</td></tr>
<tr><td colspan="2">납품 장소</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">기타계약조건</td><td colspan="4">최종 검수 후 100% 지급</td></tr>
<tr><td colspan="7">FITI 시험연구원장과 계약상대자는 상호 대등한 입장에서 붙임의 계약문서에 의하여 위 기술용역에 대한 구매계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 확약하며 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명날인한 후 각각 1통씩 보관한다.<br><br>붙임서류 1. 과업내용서 1부<br>2. 구매 계약 조건 1부<br>3. 산출내역서(견적서) 1부<br><br>20 년 월 일</td></tr>
<tr><td>발주자</td><td colspan="2">FITI 시험연구원<br>원 장 : ( )</td><td>계약상대자</td><td colspan="3">상 호 :<br>대 표 : ( )</td></tr>
</table>

# (재)FITI시험연구원 구매 계약 조건

**제1조(계약의 목적)**

본 계약은 "갑"이 "을"로부터 제2조의 물품·공사·용역(을 제7조의 대금 조건으로 구매하기로 하여 이에 따른 쌍방의 권리와 의무를 정함에 그 목적이 있다.

**제2조(계약의 목적물)**

① 본 계약에 의하여 "갑"이 "을"로부터 구매하는 물품·공사·용역(이하 '본 목적물'이라 함)의 상세한 제원·사양과 구조는 '별첨 [2] 규격서·과업내용서(지시서)·제안요청서·시방서' 또는 '별첨 [3] 산출내역서·견적서'와 같다.

② 본 목적물은 "갑"이 "갑"의 업무인 시험업무를 수행하기 위하여 구매하는 것으로서 규격서·과업내용서(지시서)·제안요청서·시방서·산출내역서·견적서 범위(시정조치 확인 포함)내에서 수행하여야 한다.

③ 본 계약을 변경하고자 하는 경우에는 "갑"과 "을" 상호합의에 의하여 변경할 수 있다.

④ 계약체결 후 계약 내용 외에 "갑"의 요구 및 본 목적물의 질적 제고를 위해 발생하는 추가 비용은 "갑"과 "을"이 합의하여 부담한다.

⑤ 사양 중 일부가 취소 및 변경될 경우 집행되지 않는 부분에 대하여 "갑"과 "을"이 합의하여 일정비율로 감액할 수 있다.

**제3조(납품)**

① 본 품의 **납품 기한 및** 납품 장소는 **FITI시험연구원 구매 표준계약서(갑 지) 에 따르며,** 위 기한까지 "갑"에게 제2조 제1항·제2항의 요건을 구비한 상태로 본 목적물의 납품을 완료하여야 한다.

② "갑"과 "을"은 본 계약을 성공적으로 추진하기 위해 수시로 협의하며 긴밀히 협조한다. 그리고 "갑"은 필요하다고 인정할 때에는 '제조물의 제작 과정'·'용역의 수행과정'·'계약이행 상황'을 감독할 수 있다.

③ "갑"은 본 계약의 착수 이후에 "을"이 작성한 산출내역서의 기초가 되는 단가산출서 등의 제출을 요청할 수 있으며 "을"은 이에 전적으로 응하여야 하고, 기타 "갑"이 필요로 하여 자료 제출 요구가 있을 경우에도 또한 같다.

④ "갑"은 계약의 전부 또는 일부의 진행이 지연되어 소정의 기간 내에 수행이 불가능하다고 인정되는 경우에는 주간 공정 현황을 제출토록 하는 등 "을"에게 필요한 조치를 할 수 있다.

⑤ 제1항의 '납품 완료'란 본 목적물에 대한 검수를 완료하고 "갑"이 납품 장소에서 즉시라도 본 목적물을 정상 사용할 수 있는 상태를 갖추어 주는 것을 뜻하며, "을"이 납품하는 목적물이 검수를 거치지 아니한 것이거나 검수를 거친 것(제4조 요건을 충족한 경우)이라 하더라도 제2조 제1항·제2항의 요건을 일부라도 구비하지 못한 것으로 확인될 경우 "갑"은 본 목적물의 인수(수령)를 거절할 수 있다.

⑥ "갑"은 "을"의 납품이 완료될 경우 "을"에게 거래명세서 2부를 확인 날인하여 1부를 교부한다.

⑦ 본 목적물의 소유권은 제1항·제5항에 따른 납품이 완료되는 시점에 "갑"에게 이전되는 것으로 본다.

**제4조(검수)**

① "을"은 제3조 제1항에 따른 납품의 이행을 위하여"갑"에게 본 목적물의 검수를 신청하고 본 목적물의 검수 장소 설치 등 본 목적물의 검수에 필요한 모든 준비를 완료하여야 한다. "갑"은 "을"로부터 계약목적물의 납품완료를 통지받은 날로부터 14일 이내에 계약목적물에 대한 검수결과를 "을"에게 통지하여야 한다. 단, 위 검수 신청 기한은 "을"의 귀책에 따른 제품의 하자 및 납품오류(구성품 누락, 품목 상이 등)가 발생하였을 경우 해당사항이 모두 해결된 시점을 납품완료 일자로 적용한다.

② 1항에 정한 14일의 검수기간을 제외하고 검수에 불합격되어 보완을 위한 기간은 납품기간에 포함한다.

**제5조(교육훈련 및 자료 제출)**

① "을"은 "갑"의 요청이 있을 경우 "갑"이 요청하는 바(시간·장소·방식)에 따라 "갑"의 해당 직원을 상대로 본 목적물의 운용·사용에 필요한 교육훈련을 실시하여야 한다.

② "을"은 본 목적물의 운용·사용에 필요한 자료 및 매뉴얼 등을 "갑"의 요청에 따라 제공하여야 한다.

**제6조(본 목적물의 법적 상태에 대한 보증)**

① "을"은 본 계약에 의하여 "갑"에게 납품한 목적물이 다음 각 호의 사항을 갖추고 있음을 보증한다.

1. "을"은 본 목적물의 완전하고도 정당한 처분권자로서 본 계약에 따라 이를 "갑"에게 처분하는 데에 그 어떠한 법적 장애나 제한이 없다.
2. 본 목적물에 대하여는 가압류·압류·질권·양도담보·임대차·사용대차 등 그 어떠한 제한물권도 설정되어 있지 않다.
3. 본 목적물은 대한민국의 법령에 의하여 금지되는 재료·원료, 제조방법을 포함하고 있지 아니하다.
4. 본 목적물의 제조 및 사용은 제3자의 지적재산권(특허권, 공업소유권, 실용실안권, 의장권, 저작권, 저작인접권 등)을 일체 침해하지 아니한다.
5. 본 목적물에 관하여 소유권·제한물권 또는 지적재산권을 둘러싼 법적 분쟁이 일체 존재하지 아니한다.

② 제1항의 보증 사항에 하나라도 거짓이 있는 경우 거짓이 확인되는 즉시 "을"은 본 계약을 위반한 것으로 본다.

③ 제1항의 보증 사항과 관련하여 제3자가 본 목적물의 소유권 등 법적 권리를 주장하거나 지적재산권 등 침해를 이유로 "갑" 또는 "을"을 상대로 청구를 하거나 소송을 제기할 경우 "을"은 그 청구 및 소송을 방어해야 하며 이로 인한 모든 비용(변호사보수 포함)과 배상액을 부담하여야 한다. "갑"이 그 청구 또는 소송을 제기당하여 그 비용(변호사보수 포함)과 배상액을 부담한 경우에는 "을"에게 구상할 수 있다.

**제7조(대금의 지급)**

① "갑"이 "을"에게 본 목적물의 납품 대가로 지급하여야 할 대금(계약금액)은 **FITI시험연구원 통합구매 표준계약서(갑 지) 계약내용**에 따라 진행 한다.

② "갑"은 제3조 제5항에 따른 납품확인서를 교부한 날로부터 30일 이내에"을"에게 제1항의 대금(부가가치세 포함)을 지급한다.

**제8조(계약이행보증금)**

① "을"은 본 계약에 따른 "을"의 의무 이행을 보증하기 위하여 "갑"에게 제7조에서 정한 대금(부가가치세 포함)의 10%에 상당하는 금액의 계약이행보증금을 본 계약의 체결과 동시에 납부하여야 한다.

② 제1항의 계약이행보증금 납부는 "갑"에게 현금으로 납부·보관하도록 하는 방식으로 하되 "갑"의 사전 승낙이 있을 경우 이행보증보험증권의 제공으로 갈음할 수 있다.

③ 제2항의 이행보증보험증권의 보증기간은 발급일로부터 제3조 제1항의 납품 기한까지의 기간에 60일을 가산한 기간으로 한다.

④ "을"이 본 계약에서 정한 사항을 위반하거나 본 계약에 따른 의무를 이행하지 아니할 경우 계약이행보증금 전액은 "갑"의 계약 해제·해지 여하에 관계없이 "갑"에게 귀속된다.

⑤ 계약이행보증금은 "을"의 계약 위반에 대한 위약벌(제재금)로서 "을"은 그 감액을 주장할 수 없으며 "을"의 계약 위반으로 "갑"이 계약이행보증금을 초과하는 손해를 입었거나 지체상금청구권을 취득하였을 경우 그 초과한 손해 또는 지체상금의 배상을 면할 수 없다.

**제9조(지체상금)**

① "을"이 제4조에서 정한 납품 의무를 지체할 경우 그 지체가 "갑"의 귀책사유에 의한 경우가 아닌 한 "을"은 "갑"에게 제3항에 따라 계산한 지체상금을 지급하여야 한다.

② "을"이 납품 의무를 지체한 기간 중 "갑"의 귀책사유에 의한 지체 기간이 일부 포함되어 있는 경우에는 그 기간만큼을 제외한 기간을 지체 기간으로 본다.

③ 지체상금의 금액은 **FITI시험연구원 목적물구매 표준계약서(갑 지) 계약내용에 따른다.**

④ "갑"은 본 조에 따른 지체상금을 제7조에 따라 "을"에게 지급할 대금에서 상계·공제할 수 있다.

⑤ 지체상금의 최대 금액은 계약금액의100분의20을 넘지 않는 것으로 한다.

**제10조(하자 고장의 보수)**

① 본 목적물에 대한 품질보증기간(무상보수기간)은 제3조에 따른 본 목적물의 납품 완료일로부터 계약조건에 따라 1년으로 한다.

② 제1항의 품질보증기간 내에 본 목적물이 제2조 제1항·제2항의 요건을 구비하지 못하거나 제2조 제2항의 기능·성능을 발휘하지 못하는 상태(이하 '하자·고장'이라 함)가 발견·발생할 경우, "을"은 다음 각 호에서 정한 바에 따라 처리하여야 한다.

1. "갑"의 영업에 특별히 장애가 되지 않는 기간 내에 보수가 가능한 통상적인 하자·고장에 대하여는 "을"의 비용과 책임으로 즉시 보수·수리한다.
2. 통상적인 하자·고장이 아닌 목적물 자체의 중대한 결함이나 원인을 쉽게 알 수 없는 하자·고장일 경우 30일 이내에 "을"의 비용과 책임으로 보수·수리하되, 최종 30일 이내에 보수·수리하지 못하였거나 보수·수리하였더라도 다시 같은 종류의 하자·고장이 재발생할 경우 위 보수·수리 기한 최종일 또는 재발생일로부터 30일 이내에 "갑"의 선택에 따라 제2조의 요건을 갖춘 동일한 목적물으로 교환해 주거나 다른 보상방법에 대해 상호 협의하도록 한다.

③ 제2항의 하자·고장이 "갑"의 고의나 과실에 의한 파손·훼손 및 이에 준하는 사유에 기인한 것이 아닌 한 "을"은 제2항의 책임을 면하거나 처리를 거절할 수 없다.

④ "을"은 "을"이 제2항의 의무를 이행하지 아니하여 "갑"이 스스로 보수·수리하는데 소요된 비용 및 "갑"이 본 목적물을 정상적으로 사용하지 못함에 따라 입은 손해를 지급·배상하여야 한다.

⑤ "을"은 제4항의 비용·손해의 지급·배상을 담보하기 위하여 제7조 제3항의 기한 내에 "갑"에게 보증금액을 제7조 제1항의 대금의 10% 상당액, 보증기간을 납품 완료일로부터 제1항의 기간으로 하는 하자보수보증보험증권을 제공하여야 한다.

**제11조(제조물 책임)**

① "을"은 본 목적물의 자체적인 결함으로 인하여 본 목적물을 사용하는 "갑"의 직원을 비롯한 제3자의 생명·신체 또는 "갑"의 재산에 손상·위험을 초래하는 사고가 발생하지 않도록 모든 주의와 의무를 다하여야 한다.

② "을"은 본 목적물의 설계 또는 규격·사양이 "갑"에 의하여 제공되었을지라도 본 목적물의 결함에 의해 발생한 것이라고 주장하는 사고로 인한 피해를 근거로 제기된 청구 및 소송을 방어해야 하며 이로 인한 모든 비용(변호사보수 포함)과 배상액을 부담하여야 한다. 다만, "갑"이 "을"에게 제공한 설계 및 사양자체의 하자에 기인하는 사고임이 입증된 경우에는 "갑"은 그 범위 내에서 책임을 진다.

③ "갑"은 자신의 귀책사유가 없음에도 불구하고 제2항의 청구 또는 소송에 따른 관련비용(변호사보수 포함)을 부담하게 된 경우에는 "을"에게 구상할 수 있다. "을"은 본 목적물의 제조자·시행사가 아니라는 이유로 위 구상채무를 면할 수 없다.

④ "갑"과 "을"은 제2항·제3항의 청구 및 소송의 발생 방지·방어 및 대책수립에 상호 최대한 협조한다.

⑤ 그밖에 제조물 책임에 관한 사항은 본 조에 반하지 아니하는 범위 내에서 제조물책임법을 준용한다.

**제12조(위탁의 제한)**

① "을"은 본 목적물을 제조·납품함에 있어 문서에 의한 "갑"의 사전 승낙 없이 제조·납품 이행의 일부 또는 전부를 제3자에게 위탁·하도급할 수 없다.

② "을"이 "갑"의 사전 승낙을 얻어 본 계약의 일부 또는 전부를 제3자에게 위탁·하도급하는 경우에도 "을"은 본 계약에 따른 의무를 면할 수 없다.

**제13조(권리·의무의 양도 제한)**

"갑"과 "을"은 문서에 의한 상대방의 사전 승낙을 받지 않는 한 본 계약에 따른 권리·의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 담보로 제공할 수 없다.

**제14조(비밀의 유지)**

① "갑"과 "을"은 본 계약의 체결 및 이행 과정에서 알게 된 상대방의 업무상 및 기술상 비밀을 상대방의 문서에 의한 사전 승낙 또는 법령·법원·행정당국의 결정이나 명령에 의한 제출 등 정당한 사유가 없는 한 본 계약이 정한 목적과 달리 사용하거나 제3자에게 누설하여서는 아니 된다.

② "갑"과 "을"은 본 계약의 이행기간 중은 물론 계약 이행의 완료 또는 해제·해지 후에도 제1항의 의무를 부담한다.

③ "갑" 또는 "을"이 제1항·제2항의 의무를 위반하여 상대방에게 손해를 입힌 경우 이를 배상하여야 한다.

**제15조(계약의 해제·해지 및 손해배상)**

① "갑" 또는 "을"은 상대방에게 다음 각 호의 사유가 발생하였을 경우 즉시 본 계약의 전부 또는 일부를 해제·해지할 수 있다.

1. 금융기관으로부터 거래정지 처분을 받았을 때
2. 감독관청으로부터 영업취소, 정지 등의 처분을 받았을 때
3. 어음 및 수표의 부도, 파산선고의 신청, 회사정리의 신청 등 경영상의 중대한 사유가 발생하여 본 계약을 이행할 없다고 인정될 경우
4. 해산, 영업의 양도를 결의하거나 또는 타법인으로 흡수합병되어 합병법인이 본 계약의 인수를 거절할 경우

② "갑" 또는 "을"은 상대방에게 다음 각 호의 사유가 발생하였을 경우 상당한 기간을 정하여 그 시정을 최고하고 상대방이 이를 시정하지 아니하는 때에는 본 계약의 전부 또는 일부를 해제·해지할 수 있다.

1. 정당한 사유 없이 본 계약에서 정한 의무를 이행하지 아니하거나 이행을 지체할 경우
2. 본 계약의 중요한 내용을 위반하여 본 계약의 목적을 달성할 수 없거나 달성하기 어려울 경우

③ "갑"은 "을"이 다음 각 호의 사유에 해당할 경우 본 계약의 전부 또는 일부를 해제·해지할 수 있다. 다만, 제5호 내지 제6호의 사유에 대하여는 상당한 기간을 정하여 그 시정을 최고하고 상대방이 이를 시정하지 아니하는 때에 본 계약의 전부 또는 일부를 해제·해지할 수 있다.

1. "갑"이 본 계약의 이행 정도를 중간 점검한 결과 "을"이 정당한 사유 없이 본 계약의 이행을 게을리 하여 제3조 제1항에서 정한 납품 기한 내에 납품을 완료하는 것이 불가능하다고 인정될 경우
2. "갑"이 본 계약의 이행 상태를 중간 점검한 결과 "을"이 제조·납품할 목적물이 제2조의 요건을 구비하는 것이 불가능하거나 어렵다고 인정될 경우
3. 제11조 제1항의 사고가 발생하거나 제2항·제3항의 청구·소송이 제기된 경우
4. "을"이 제6조 제1항에 의하여 보증한 사항에 시정 불가능한 허위가 있음이 발견된 경우
5. "을"이 제6조 제1항에 의하여 보증한 사항에 시정 가능한 허위가 있음이 발견된 경우
6. "을"이 제8조 제1항의 계약이행보증금 납부 의무, 제10조 제5항의 하자보수보증보험증권 제공 의무를 이행하지 아니할 경우
7. "을"이 제10조 제2항 제2호의 품질보증(무상 하자보수) 의무를 이행하지 아니할 경우

④ 제1항 내지 제3항의 해제·해지에 따른 대금의 중간 정산 및 대금의 반환은 다음 각 호에서 정한 바에 따라 처리한다.

1. 제1항·제2항의 해제·해지가 "갑"의 귀책사유에 의한 경우

(1) 제7조 제1항의 대금이 수수되지 아니하였을 경우 "갑"은 "을"로부터 해제·해지 당시까지 제조된 목적물을 그 상태로 수령함과 동시에 "을"에게 제7조 제1항의 대금에 해제·해지 당시까지 진행된 제조 공정율(객관적·합리적인 방식에 의하여 산정한다)을 곱한 금액을 정산하여 지급한다.

(2) "을"은 "갑"에게 위 (1)의 정산 외에 별도의 손해배상을 청구할 수 없다.

2. 제1항·제2항의 해제·해지가 "을"의 귀책사유에 의한 경우 및 제3항의 해제·해지의 경우

(1) "을"은 해제·해지 당시 제조되어 있는 목적물의 인수(수령)를 요구하거나 그 대금의 지급 또는 중간정산을 요구할 수 없다.

(2) "을"은 "갑"으로부터 제7조 제1항의 대금을 지급받았을 경우 "갑"에게 그 대금 및 이에 대하여 연 6%의 상사이율에 의한 금원을 반환한다.

(3) "갑"은 위 (2)의 대금 반환 외에 제6조 제3항, 제9조 제1항, 제10조 제4항, 제11조 제3항의 비용·손해배상 청구를 비롯하여 별도의 손해가 있을 경우 "을"에게 그 배상을 청구할 수 있다.

⑤ 본 계약과 관련하여 법이 허용하는 한, 각 당사자는 특별손해 및 간접손해에 대해서는 상호 적용하지 않음을 확인한다.

**제16조(계약의 보충)**

본 계약에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 관련법령에 따른다.

**제17조(분쟁 관할)**

본 계약에 관한 분쟁은 서울중앙지방법원에서 관할한다.

위와 같이 본 계약을 체결하고 이를 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고 기명·날인하여 각 1부씩 보관한다.